

**Nr. 345 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an Staatssekretär
Lammers und sämtliche Reichsminister. 12. Mai 1934**

R 43 II/1251, Bl. 95–97 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Theatergesetz und Ergänzungsgesetz zum Reichskulturkammergesetz.

Zu dem mit Schreiben des Herrn Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda vom 7. Mai d. Js. – I 1461/5.5. – vorgelegten Entwurf eines Ergänzungsgesetzes zum Reichskulturkammergesetz¹⁾ habe ich Bedenken.

Wie aus der vom Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda gegebenen Begründung zum Theatergesetz und ebenso aus der Begründung zu dem Ergänzungsgesetz zum Reichskulturkammergesetz hervorgeht, beabsichtigt der Entwurf klarzustellen, daß ebenso wie die von privaten Unterhaltsträgern unterhaltenen Anstalten der in dem Entwurf bezeichneten Art auch die von den öffentlichen Körperschaften unterhaltenen Anstalten und die an ihnen tätigen Beamten und Angestellten kraft Gesetzes zur Zugehörigkeit zu einer der auf Grund des Reichskulturkammergesetzes gebildeten Kammern verpflichtet werden sollen. Die Bedenken gegen einen solchen Zwang ergeben sich aus dem von mir als preußischer Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung an den Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda gerichteten Schreiben vom 20. Februar 1934 – A 300, U I, K –, das ich anliegend abschriftlich beifüge²⁾.

Soweit es sich um Anstalten, die von Körperschaften öffentlichen Rechts, insbesondere vom Reiche unter Dienstaufsichtsführung eines anderen Reichsressorts, von den Ländern, Gemeindeverbänden und Gemeinden, unterhalten werden, und um Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst handelt, führt die Eingliederung solcher Anstalten, Beamten und Angestellten in die Kammern zur Begründung einer doppelten, nebeneinander herlaufenden Dienstgewalt und Anordnungsbefugnis. Ein solcher Zustand muß zur Verschleierung klarer Verantwortlichkeit und zu Reibungen führen, die der Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Verwaltung abträglich sind.

Es mag den einzelnen verantwortlichen Verwaltungen überlassen bleiben, selbst darüber zu entscheiden, wieweit sie den ihnen unterstehenden Anstalten und Beamten die Eingliederung in eine der auf Grund des Reichskulturkammergesetzes gebildeten Kammern gestatten oder vorschreiben wollen, es geht jedoch m. E. nicht an, daß eine solche Zugehörigkeit ohne Rücksicht auf die dienstliche Unterstellung der Anstalten und Beamten unter andere Verwaltungszweige vorgeschrieben wird. Ich darf in dieser Hinsicht Bezug nehmen auf die wiederholten Verlautbarungen des Herrn Reichsministers des Innern, die dahin gehen, daß die Beamten als Träger öffentlicher Dienstaufgaben nicht in einzelne berufsständische Organisationen einzugliedern seien.

¹⁾ Der vom RPropM zugleich mit dem „Entwurf eines Theatergesetzes“ (Anm. 27 zu Dok. Nr. 346) vorgelegte Entwurf hatte folgenden Wortlaut: „§ 6 Satz 2 des Theatergesetzes [Inhalt nach dem Entwurf: Der Reichstheaterkammer gehören die Veranstalter aller im Reichsgebiet unterhaltenen „Theater und alle in diesen Theatern tätigen Personen kraft Gesetzes an, soweit sie nicht der Art ihrer Tätigkeit nach von der Zugehörigkeit zu ihr befreit sind“.] findet auf die im Reichsgebiet unterhaltenen Anstalten der Musik oder der bildenden Künste, ferner auf Volksbüchereien und auf die in Anstalten der genannten Arten tätigen Personen entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Reichstheaterkammer die Reichsmusikkammer, die Reichskammer der bildenden Künste oder die Reichsschrifttumskammer tritt.“ (R 43 II/1251, Bl. 89–90).

²⁾ Hier abgedr. als Dok. Nr. 306.

Da die Verwaltung der Theater nicht in den Bereich meiner Zuständigkeit fällt, will ich mich einer Äußerung zu § 6 Satz 2 des Entwurfs eines Theatergesetzes enthalten. Widersprechen muß ich jedoch der Verabschiedung des Ergänzungsgesetzes zum Reichskulturkammergesetz, zumal es m. E. nicht angeht, Anstalten, die der Erteilung von Unterricht dienen sollen, sowie Volksbüchereien durch zwangsweise Eingliederung in eine der auf Grund des Reichskulturkammergesetzes gebildeten Kammern der entscheidenden Beeinflussung und Aufsichtsführung des an sich zuständigen Ressorts praktisch zu entziehen. Es dürfte auf der Hand liegen, daß Stätten des Unterrichts und Volksbüchereien nicht der Volksaufklärung, sondern der Volksbildung zu dienen bestimmt sind³⁾). Zur völligen Behebung aller Meinungsverschiedenheiten gestatte ich mir daher den Vorschlag, dem Ergänzungsgesetz zum Reichskulturkammergesetz folgende Fassung zu geben:

„Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hierdurch verkündet wird:

Öffentliche Anstalten, Beamte und Angestellte unterliegen wegen der im öffentlichen Dienste ausgeübten Tätigkeit dem Zwange der Zugehörigkeit zu einer der gemäß § 2 des Reichskulturkammergesetzes vom 22. September 1933 (RGBl I 661) gebildeten Kammern nicht. Soweit solche Beamte und Angestellte außerhalb ihres öffentlichen Dienstverhältnisses eine in den Aufgabenkreis einer Kammer fallende Tätigkeit ausüben, bleibt ihre Verpflichtung zur Kammerzugehörigkeit mit den sich daraus ergebenden Folgen unberührt.“

Durch eine solche Fassung des Gesetzentwurfs blieben einmal alle im öffentlichen Dienste beschäftigten Beamten und Angestellten wegen ihrer außerhalb des Dienstes geleisteten künstlerischen Tätigkeit der Kammerzugehörigkeit unterworfen, und es stünde sodann auch der einzelnen Anstellungskörperschaft durchaus frei, ihren Beamten, soweit sie es im Einzelfalle für angezeigt und tragbar erachtet, von sich aus auch wegen der im Dienste ausgeübten Tätigkeit die Zugehörigkeit zur einschlägigen Kammer zu gestatten. Hierdurch würde eine bei einem Zwange zur Kammerzugehörigkeit unvermeidbare Störung der öffentlichen Verwaltung vermieden⁴⁾).

In Vertretung
gez. Dr. Stuckart

³⁾ Über die langjährige, durch ähnliche Meinungsverschiedenheiten bestimmte Auseinandersetzung zwischen Rust und Goebbels auf dem Gebiet der Kunstverwaltung und -erziehung s. Dok. Nr. 369, dort bes. Anm. 4.

⁴⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 346, P. 9.

Zitierhinweis

Nr. 345 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an Staatssekretär Lammers und sämtliche Reichsminister. 12. Mai 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d345>